

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3698/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน
นาย เชิด นุฟู

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 25, มาตรา 186

คดีอาญาที่รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันห้ามมีกฎหมายบทใดกำหนดให้ศาลต้องวินิจฉัยคดีเป็นรายสำนวนไม่ คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานและรวมวินิจฉัยทุกสำนวนแล้วเชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่จำต้องวินิจฉัยเป็นรายคดีตามข้ออุทธรณ์ของจำเลยทั้งหมดเป็นรายสำนวนไปไม่

คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาและพิพากษารวมกันกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 981/2540 ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้ว คดีคงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะเจ็ดสำนวนนี้

โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 เวลา กลางวัน อันเป็นวันเวลาที่อยู่ระหว่างการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดน่าน จนถึงวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 13 กันยายน 2535 จำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการจัดทำ ให้เสนอให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้ง

ให้แก่นางสาวพูนสุข โลหะโชติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข 13 เขตเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นจำนวน 7 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายแรก จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายสมชายหรือชาย หูตะเจริญ เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกับนางซ้อนหรือชั้น หูตะเจริญ นางน้อย สอนนนฐิ์นายมาด หรือสามารถ สอนนนฐิ์ และนายรังหรือลัง คำมงคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่สอง จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายอำนาจหรือนวย สอนนนฐิ์ เพื่อจูงใจบุคคลดังกล่าวกับนางปวน สอนนนฐิ์ นายสวาท หรือสวาด สอนนนฐิ์ นางเปลื้องหรือเปลื่อง สอนนนฐิ์และนายทอง สอนนนฐิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่สาม จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายมาฆหรือมาส ประดิษฐ์ เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกับนางศรีวรรณหรือศรีวรรณหรือเป็ง ประดิษฐ์หรือสอนนนฐิ์ นายทอง สอนนนฐิ์ และนางแก้ว สอนนนฐิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่สี่ จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายทวีหรือวี เกียนสืบเพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกับนายทา เกียนสืบและนายสม สอนนนฐิ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่ห้า จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายบุญส่งหรือส่ง สอนนนฐิ์ กับนางลอยหรือบัวลอย สอนนนฐิ์เพื่อจูงใจให้บุคคลทั้งสองกับนายเสริม สอนนนฐิ์ นางเล็ก สอนนนฐิ์และนายนิะ สอนนนฐิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่หก จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายอินแก้วหรือแก้ว แสงน้อย กับนางบุตร แสงน้อยเพื่อจูงใจให้บุคคลทั้งสองกับนายลานหรือเย็นสอนนนฐิ์และนางเขียวหรือบัวเขียว สอนนนฐิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข และรายสุดท้าย จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายผ่าน กันใจมา กับนางเรือน กันใจมา เพื่อจูงใจให้บุคคลทั้งสองกับนายวันหรือวรรณ สอนนนฐิ์ และนางนากหรือนางสาวหยัน สอนนนฐิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 35, 91 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 33 ธิบของกลางและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี กับขอให้ห้าม
โทษจำเลยทั้งเจ็ดสำนวนติดต่อกัน

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ 983ถึง 987/2535
กับ 989/2535 และ 990/2535 ของศาลชั้นต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2522 มาตรา 35(1), 91 ลงโทษจำคุกสำนวน
ละ 1 ปีโดยให้ห้ามโทษแต่ละสำนวนติดต่อกัน ธิบของกลาง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นเวลา 10 ปี

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษายื่น

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยตามที่ศาลชั้น
ต้นสั่งรับมาเพียงข้อเดียวว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นรายคดี
ตามอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในปัญหาดังกล่าวเห็นว่า ในคดี
หลายสำนวนที่รวมการพิพษษาพิพษษาเข้าด้วยกัน หามีกฎหมายบทใดกำหนดให้
ศาลต้องวินิจฉัยคดีเป็นรายสำนวนดังที่จำเลยฎีกาไม่ คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 ก็ได้พิเคราะห์พษณหลักฐานและรวมวินิจฉัยทุก ๆ สำนวนแล้วจึงเชื่อว่า
จำเลยกระทำความผิดตามที่ศาลชั้นต้นพิพษษาไม่จำต้องวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
จำเลยทั้งหมดโดยระบุเป็นรายสำนวนแต่อย่างใด คำพิพษษาศาลอุทธรณ์ภาค 2ชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว"

พืพำกษำยีน

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ-ผล อนุวัตรนิติการ-สายนต์ สุรสมภพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>